

dne 17.9.2024

Věc: Stížnost na neplatné přestupy hráčů provedené neoprávněnými osobami bez souhlasu oddílu

Vážení představitelé KSSTÚK,

Tímto podáváme oficiální stížnost na neplatné přestupy hráčů z oddílu TJ Krupka do KST Krupka z.s., které byly provedeny neoprávněnými osobami, konkrétně panem Markem Vanišem a Jaromírem Pivoňkou, bez našeho vědomí a souhlasu.

Dále Vás žádáme o sdělení, kdo podepsal přestupní lístky a žádáme, aby byly předloženy veškeré dokumenty, na základě kterých došlo k propsání neplatných přestupů do registru stolního tenisu.

Klíčové skutečnosti:

1. **Vyloučení Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky:** Oba jmenovaní byli vyloučeni ze spolku TJ Krupka dne 28.11.2023 a od tohoto data neměli žádné oprávnění jednat jménem oddílu nebo provádět administrativní úkony, včetně schválení přestupů hráčů.
2. **Neposkytnutí souhlasu oddílu a TJ:** Oddíl TJ Krupka nikdy neposkytl souhlas s přestupy dotčených hráčů, jak vyžaduje **Soutěžní řád ČAST** (čl. 407). Stejně tak nebyl získán souhlas Tělovýchovné jednoty (TJ), což činí přestupy neplatnými.
3. **Zmaření přístupu legitimního správce klubu v registru:** Neoprávněným osobám bylo umožněno manipulovat s členskou základnou a provést přestupy, protože přístup legitimního správce oddílu byl zmařen.
4. **Dle platného soutěžního řádu jsou přestupy neplatné.** Pokud navíc dojde k vyloučení hráče z oddílu, hráč **může být znovu zaregistrován za jiný oddíl nejdříve po jednom roce od zrušení registrace.** Toto ustanovení má zajistit, aby hráči nemohli svévolně měnit oddíly **bez souhlasu.**
5. Pokud hráč **nesouhlasí s rozhodnutím oddílu** o jeho vyloučení a zrušení registrace, má **právo podat protest** k příslušnému svazu nebo k Arbitrážní komisi ČAST. K tomu **nedošlo.**
6. **čl. 412** - Jakákoliv manipulace s registrací nebo **porušení ustanovení Registračního řádu** se považuje za **disciplinární provinění**, které se **projednává podle Disciplinárního řádu** (kap. 6)

Tyto skutečnosti nezmění jakákoliv argumentace protistrany a veškerá jednání těchto osob po 28.11.2023 jsou neplatná. Rádi bychom věřili, že KSSTÚK jednal v dobré víře. Fakta tomu příliš nenasvědčují.

Na základě uvedených skutečností:

1. Žádáme o okamžité anulování všech přestupů provedených Markem Vanišem a Jaromírem Pivoňkou
2. Předložení dokumentů na základě kterých KSSTÚK umožnilo přestupy hráčů - tedy přestupní lístky a objasnění, kdo podepisoval přestupní lístky za oba oddíly
3. Disciplinární řízení pro Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňku

Děkujeme za pochopení a očekáváme, že bude situace konečně řešena v souladu s pravidly a předpisy ČAST.

S pozdravem

Tělovýchovná jednota Krupka z.s.
statutární orgán

Miroslav Brožek
+420 777 734 389